P U T U S A N

Nomor 617/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Wahyu
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Rahmad Buddin Gg.Keluarga Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan /Gang Bandu Lingkungan 09 Pasar V Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Faisal, SH., MHum., Dr. Zainuddin, SH., MH., Faisal Riza, SH., MH., Rachmad Abduh, SH., MH., Muhammad Rizky Siahaan, SH., MH., M. Sahril, SH., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH-UMSU) berkantor di Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register: 1319/Penk.Perd/2024/PN.Mdn tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 617/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI AIs WAHYU** telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**, melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **1 (satu) tahun** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar memberikan keringan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan koperatif selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berjanji akan berubah menjadi lebih baik, Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang serta menginginkan masa depan agar bias lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI Alias WAHYU** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Kemudian saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gg.Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama menuju ketempat tersebut dan setibanya di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gg. Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melihat Terdakwa sedang duduk dan pada saat saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama hendak mendekat kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri. Selanjutnya pada saat dilakukan pengejaran Terdakwa Terjatuh dan Terdakwa berhasil diamankan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu adalah benar milik Terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dedek (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib, dengan tujuan dijual kembali. Selanjutnya atas pengakuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 033/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU berupa1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram**;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 635/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,90 (empat koma sembilan nol) gram adalah **benar Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

<u>Subsidair</u>:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kelurahan Mabar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gg. Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama langsung menuju ketempat tersebut dan setibanya di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gg.Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melihat Terdakwa sedang duduk dan begitu terdakwa melihat saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama lalu Terdakwa berusaha melarikan diri. Kemudian Terdakwa Terjatuh dan Terdakwa berhasil diamankan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan saksi Johan Andry Lubis, saksi Alex Anderius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya atas pengakuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 033/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram**;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 635/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,90 (empat koma Sembilan nol) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah **benar Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Syafii,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gg.Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa setibanya di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gg. Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya melihat Terdakwa sedang duduk, lalu pada saat saksi dan rekannya hendak mendekati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan rekannya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan, dan dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Dedek (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Anggra Fajar Pratama,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, kemudian saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gg.Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa setibanya di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gg. Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya melihat Terdakwa sedang duduk, lalu pada saat saksi dan rekannya hendak mendekati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan rekannya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan, dan dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Dedek (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menjumpai DEDEK di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DEDEK, dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram, kemudian DEDEK pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk-duduk di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, sekira pukul 21.00 wib tiba-tiba petugas kepolisian datang ke Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel Mabar Hilir Kec Medan Deli Kota Medan, melihat petugas kepolisian yang hendak mendekati Terdakwa tersebut Terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan, dan dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Dedek (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 635/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,90 (empat koma sembilan nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menjumpai DEDEK di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DEDEK, dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram, kemudian DEDEK pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa duduk-duduk di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, sekira pukul 21.00 wib tiba-tiba petugas kepolisian datang ke Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel Mabar Hilir Kec Medan Deli Kota Medan, melihat petugas kepolisian yang hendak mendekati Terdakwa tersebut Terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan, dan dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Dedek (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 635/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,90 (empat koma sembilan nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wahyudi Alias Wahyu** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Wahyudi Alias Wahyu** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingkungan 06 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menjumpai DEDEK di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DEDEK, dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram, kemudian DEDEK pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk-duduk di Jalan Suasa Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, sekira pukul 21.00 wib tiba-tiba petugas kepolisian datang ke Jalan Suasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tengah Pasar 4 Gang Keluarga Lingk 06 Kel Mabar Hilir Kec Medan Deli Kota Medan, melihat petugas kepolisian yang hendak mendekati Terdakwa tersebut Terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan, dan dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Dedek (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 635/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYUDI Als WAHYU berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,90 (empat koma sembilan nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, oleh karena ba rang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan untuk menghindari penyalahgunaan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erianto Siagian, S.H., M.H.	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)